PURPOSE CAPITAL

RÉFÉRENTIEL DOCUMENTAIRE · PURPOSE CAPITAL S.A.

CODE · GOUVERNANCE

# Charte d'organisation et de délégation des pouvoirs

Référence **PC-COD-004** · Version **0.9** PROJET

| | |
|---|---|
| Propriétaire | Directeur Général |
| Prochaine revue | 12 mois après adoption |
| Confidentialité | Interne |

PROJET

# Fiche de maîtrise documentaire

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | PC-COD-004 | **Version** | 0.9 — Projet |
| **Titre** | Charte d'organisation et de délégation des pouvoirs | | |
| **Type · domaine** | Code · Gouvernance | **Confidentialité** | Interne |
| **Propriétaire** | Directeur Général | | |
| **Diffusion** | Tous les collaborateurs et administrateurs | | |
| **Date d'effet** | À l'adoption | **Prochaine revue** | 12 mois après adoption |

## CIRCUIT D'APPROBATION

| Étape | Fonction | Visa électronique | Signature manuscrite |
|---|---|---|---|
| Rédaction | Responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI) | | |
| Vérification | Directeur Général | | Date et signature |
| Approbation | Conseil d'Administration | | Date et signature |

## HISTORIQUE DES RÉVISIONS

| Version | Date | Objet | Par |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 20 octobre 2026 | Projet initial | RCCI |

## TEXTES DE RÉFÉRENCE

| | |
|---|---|
| Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE<br>Page officielle · ohada.org | Société anonyme avec Conseil d'Administration : pouvoirs du Conseil, dissociation des fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général, pouvoirs du Directeur Général et inopposabilité aux tiers des limitations internes, Directeur Général Adjoint, autorisation des cautions, avals et garanties, conventions réglementées (art. 438 et suivants) |
| Règlement général de la COSUMAF du 23 mai 2023<br>Texte officiel · cosumaf.org | Fonctions de conformité et de contrôle interne soumises à carte professionnelle (art. 13 et 14) ; habilitations et cartes professionnelles (art. 24 et 25) ; autorisation préalable des modifications du dossier d'agrément et des dirigeants (art. 76) ; responsable LBC/FT et cumul de fonctions justifié par la taille de la structure (art. 112) |
| Règlement n° 01/22/CEMAC/UMAC/CM/COSUMAF du 21 juillet 2022<br>Page officielle · cosumaf.org | Organisation, dirigeants et obligations des intermédiaires du marché financier régional |
| Règlement n° 02/24/CEMAC/UMAC/CM du 20 décembre 2024<br>Présentation · droitmediasfinance.com | Désignation d'un responsable de la lutte contre le blanchiment au sein des assujettis ; organisation interne du dispositif |
| Code du travail camerounais (loi n° 92/007 du 14 août 1992)<br>Texte officiel · ilo.org | Pouvoir de direction et pouvoir disciplinaire de l'employeur ; contrat de travail |
| OICV (IOSCO) — Objectifs et principes de la régulation des valeurs mobilières<br>Texte officiel · iosco.org | Bonne pratique internationale : organisation interne des intermédiaires, responsabilités claires de la direction |

PROJET

| | |
|---|---|
| COSO — Contrôle interne, référentiel intégré (2013) | Référentiel international : structures, lignes hiérarchiques, pouvoirs et responsabilités (principe 3) ; séparation des tâches |
| Comité de Bâle — Principes de gouvernance d'entreprise pour les banques (2015)<br>Texte officiel · bis.org | Bonne pratique internationale : structure organisationnelle claire, délégations écrites, indépendance des fonctions de contrôle |

PROJET

# Sommaire


**I. Dispositions générales**

Article 1 — Objet
Article 2 — Champ d'application
Article 3 — Définitions et renvois
Article 4 — Principes

**II. Les organes de gouvernance**

Article 5 — Assemblée générale des actionnaires
Article 6 — Conseil d'Administration
Article 7 — Président du Conseil d'Administration
Article 8 — Directeur Général
Article 9 — Second dirigeant effectif

**III. L'organisation**

Article 10 — Organigramme et lignes hiérarchiques
Article 11 — Indépendance des fonctions de contrôle
Article 12 — Fonctions externalisées

**IV. Les fiches de fonction**

Article 13 — Usage des fiches
Article 14 — Président du Conseil d'Administration
Article 15 — Directeur Général
Article 16 — Directeur des Marchés de Capitaux
Article 17 — Directeur Commercial
Article 18 — Responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI)
Article 19 — Chargé des opérations (back-office)
Article 20 — Comptable
Article 21 — Chargé de clientèle

**V. Cumuls, incompatibilités et intérim**

Article 22 — Cumuls admis
Article 23 — Incompatibilités
Article 24 — Quatre yeux avec peu de personnes
Article 25 — Intérim et absences

**VI. Délégations de pouvoirs et de signature**

Article 26 — Principes
Article 27 — Comptes bancaires et paiements
Article 28 — Engagements contractuels
Article 29 — Déclarations réglementaires et relations avec les autorités
Article 30 — Décisions relatives au personnel
Article 31 — Matrice des délégations

**VII. Réunions de direction et compte rendu**

Article 32 — Réunion mensuelle de direction
Article 33 — Compte rendu au Conseil

**VIII. Mise à jour et entrée en vigueur**

Article 34 — Changement de fonction et information de la COSUMAF
Article 35 — Mise à jour de la charte
Article 36 — Entrée en vigueur

**Annexes publiées séparément**


PROJET

# Titre I — Dispositions générales

### Article 1 — Objet

La présente charte dit **qui fait quoi** chez Purpose Capital S.A. (la « Société ») : quels organes la gouvernent, comment elle est organisée, ce que chaque fonction doit faire, ce qu'une même personne ne peut pas cumuler, qui remplace qui en cas d'absence, et qui peut engager la Société, jusqu'à quel montant et avec quelle seconde signature.

Elle est le premier chapitre du manuel de procédures. Les autres documents du référentiel s'appuient sur elle lorsqu'ils désignent une fonction.

### Article 2 — Champ d'application

La charte s'applique aux administrateurs, aux dirigeants, à tous les collaborateurs, quels que soient leur contrat et leur ancienneté, et aux prestataires qui exercent une fonction pour le compte de la Société, dans la mesure prévue par leur contrat.

### Article 3 — Définitions et renvois

- **Dirigeant effectif** : personne qui détermine effectivement l'orientation de l'activité de la Société et dont la nomination est soumise à l'autorisation préalable de la COSUMAF. La Société en compte au moins deux.
- **Délégation de pouvoirs** : acte écrit par lequel une personne qui détient un pouvoir en confie une partie, pour un objet, un montant et une durée déterminés, à une autre personne qui l'accepte.
- **Délégation de signature** : délégation qui permet de signer au nom de la Société des documents d'un type donné, sans transférer la décision elle-même.
- **Quatre yeux** : règle selon laquelle une opération est préparée par une personne et vérifiée ou validée par une autre.
- **Intérim** : remplacement temporaire d'un titulaire absent par une personne désignée à l'avance.

La charte ne reprend pas les règles fixées ailleurs ; elle y renvoie :

| Sujet | Document |
|---|---|
| Fonctionnement du Conseil d'Administration, rôle de son Président, comités du Conseil | Règlement intérieur du Conseil (PC-COD-002) |
| Contrôle interne, trois lignes, statut et indépendance du RCCI | Charte du contrôle interne et de la conformité (PC-COD-003) |
| Rémunération des dirigeants et des collaborateurs | Politique de rémunération (PC-POL-REM-001) |
| Rédaction, approbation et mise à jour des documents | Procédure de maîtrise documentaire (PC-PRO-GOV-001) |

### Article 4 — Principes

1. **Clarté** : chaque tâche importante a un responsable nommément désigné par sa fonction, et un suppléant.
2. **Séparation** : celui qui décide ou exécute n'est pas celui qui contrôle.
3. **Écrit** : tout pouvoir délégué est écrit, inscrit au registre et connu des personnes concernées.

PROJET

4. **Proportionnalité** : la Société compte peu de personnes ; elle cumule des fonctions lorsque la réglementation l'admet, et compense chaque cumul par une mesure vérifiable.
5. **Continuité** : aucune absence ne bloque une décision ni ne supprime un contrôle.

PROJET

# Titre II — Les organes de gouvernance

### Article 5 — Assemblée générale des actionnaires

L'assemblée générale approuve les comptes, nomme et révoque les administrateurs et les commissaires aux comptes, fixe les indemnités de fonction des administrateurs et décide des modifications des statuts et du capital, dans les conditions de l'Acte uniforme OHADA et des statuts. Toute décision qui modifie le dossier d'agrément est soumise au préalable à la COSUMAF (article 34).

### Article 6 — Conseil d'Administration

Le Conseil détermine les orientations de la Société, nomme et révoque le Président et le Directeur Général, fixe leurs pouvoirs, approuve les codes et les politiques et surveille les risques et le contrôle interne. Ses missions et son fonctionnement sont fixés par le PC-COD-002.

Au titre de la présente charte, le Conseil :

- approuve l'organigramme de l'Annexe 1 et la matrice des délégations de l'Annexe 2 ;
- désigne le second dirigeant effectif (article 9) ;
- approuve la liste des signataires bancaires et leurs catégories (article 27) ;
- autorise les opérations qui dépassent les pouvoirs du Directeur Général.

### Article 7 — Président du Conseil d'Administration

Le Président organise et dirige les travaux du Conseil (PC-COD-002, Titre IV). Il ne dirige pas la Société et n'a pas de pouvoir hiérarchique sur les collaborateurs. Il est le second niveau de contrôle pour les actes du Directeur Général : il reçoit directement les alertes du RCCI, approuve les notes de frais et les dépenses personnelles du Directeur Général, et donne son accord préalable dans les cas prévus à l'Annexe 2.

### Article 8 — Directeur Général

Le Directeur Général assure la direction générale de la Société et la représente à l'égard des tiers. Il dispose des pouvoirs que lui donnent la loi et les statuts, dans les limites internes fixées par le Conseil et rappelées à l'Annexe 2.

Ces limites engagent le Directeur Général envers la Société ; elles ne sont pas opposables aux tiers. Un dépassement est porté sans délai à la connaissance du Président du Conseil et régularisé à la séance suivante du Conseil.

Le Directeur Général est dirigeant effectif. Les fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général sont exercées par deux personnes différentes (PC-COD-002, article 7).

### Article 9 — Second dirigeant effectif

La Société dispose en permanence d'un second dirigeant effectif, reconnu par la COSUMAF. Le Conseil le désigne sur proposition du Directeur Général :

- soit un **Directeur Général Adjoint**, nommé par le Conseil dans les conditions de l'Acte uniforme et des statuts ;
- soit, à défaut, un **directeur** de la Société, de préférence le Directeur des Marchés de Capitaux, investi par le Conseil d'une délégation générale de suppléance du Directeur Général.

PROJET

Le second dirigeant effectif assure l'intérim du Directeur Général, est cosignataire de catégorie A sur les comptes bancaires et participe à toutes les décisions qui requièrent deux dirigeants selon l'Annexe 2. Il n'est pas choisi parmi les titulaires d'une fonction de contrôle.

Sa nomination n'est mise en œuvre qu'après l'autorisation de la COSUMAF (article 34).

PROJET

# Titre III — L'organisation

### Article 10 — Organigramme et lignes hiérarchiques

L'organigramme de l'Annexe 1 indique, pour chaque fonction, son rattachement hiérarchique, son lien fonctionnel éventuel, le titulaire actuel désigné par sa seule fonction, les cumuls et le suppléant.

Tous les directeurs, le RCCI, le chargé des opérations et le comptable sont rattachés au Directeur Général. Le chargé de clientèle est rattaché au Directeur Commercial.

L'organigramme est tenu à jour par le Directeur Général. Toute modification est approuvée par le Conseil à sa séance suivante et diffusée à tous les collaborateurs dans les cinq jours ouvrés.

### Article 11 — Indépendance des fonctions de contrôle

Le RCCI est rattaché hiérarchiquement au Directeur Général. Il a un **accès direct**, sans en référer, au Président du Conseil d'Administration et au Conseil, et, lorsque la réglementation le prévoit, à la COSUMAF. Son statut, ses droits et ses garanties d'indépendance sont fixés par le PC-COD-003 (articles 9 à 13).

En conséquence :

- le RCCI n'est titulaire d'aucune délégation de signature bancaire, commerciale ou d'engagement ;
- aucune délégation ne lui confie l'exécution d'une tâche qu'il contrôle ;
- sa nomination, sa sanction et sa révocation suivent le PC-COD-003 ; sa rémunération suit le PC-POL-REM-001.

### Article 12 — Fonctions externalisées

La comptabilité, l'informatique, la revue indépendante annuelle et, le cas échéant, le conseil juridique peuvent être confiés à des prestataires selon la Politique d'externalisation (PC-POL-EXT-001). Chaque prestation a un **responsable interne** désigné à l'Annexe 1, qui suit le contrat, contrôle la qualité du service et en rend compte. Un prestataire ne reçoit jamais de pouvoir de signature au nom de la Société.

PROJET

# Titre IV — Les fiches de fonction

### Article 13 — Usage des fiches

Les articles 14 à 21 décrivent chaque fonction : sa mission, ses principales responsabilités, les documents du référentiel dont elle est propriétaire, son intérim et l'exigence de carte professionnelle de la COSUMAF.

Chaque titulaire reçoit sa fiche à sa prise de fonction, la signe et en reçoit copie ; le contrat de travail ou le mandat y renvoie. Les objectifs annuels sont fixés selon le PC-POL-REM-001. Une fiche peut être complétée par une note de service du Directeur Général, sans contredire la charte.

Lorsqu'une fonction exige une carte professionnelle, son titulaire ne l'exerce pas avant la délivrance de la carte ; le RCCI suit les dates d'expiration et lance le renouvellement trois mois avant (PC-PRO-REP-001).

### Article 14 — Président du Conseil d'Administration

**Mission** : diriger les travaux du Conseil et veiller à ce que la Direction Générale soit effectivement contrôlée.

**Responsabilités principales** :

- préparer l'ordre du jour, présider les séances, faire tenir les procès-verbaux ;
- recevoir les alertes du RCCI et l'entendre une fois par an hors la présence de la Direction Générale ;
- approuver les notes de frais et dépenses personnelles du Directeur Général ;
- donner l'accord préalable prévu à l'Annexe 2 et suivre les dépassements de pouvoirs ;
- administrer le référentiel documentaire en ligne (PC-PRO-GOV-001, article 11).

**Documents dont il est propriétaire** : PC-COD-002.

**Intérim** : l'administrateur désigné par le Conseil, à défaut le doyen d'âge, selon les statuts.

**Carte professionnelle** : non requise.

### Article 15 — Directeur Général

**Mission** : diriger la Société, mettre en œuvre la stratégie et le budget arrêtés par le Conseil, dans le respect de l'agrément et de la réglementation.

**Responsabilités principales** :

- organiser la Société, recruter et diriger les collaborateurs, tenir l'organigramme ;
- engager la Société dans les limites de l'Annexe 2 et tenir le registre des délégations ;
- présider la réunion mensuelle de direction (article 32) ;
- signer les déclarations et demandes adressées à la COSUMAF, à la BVMAC et au Dépositaire central ;
- donner au RCCI les moyens de sa mission et garantir son indépendance ;
- tenir les opérations tant que le chargé des opérations n'est pas recruté (article 22) ;
- rendre compte au Conseil chaque trimestre.

**Documents dont il est propriétaire** : PC-COD-004, PC-CTR-004, PC-POL-EXE-001, PC-POL-EXT-001, PC-POL-PCA-001, PC-POL-REM-001, PC-POL-SSI-001, PC-PRO-ARC-001, PC-PRO-ORD-001, PC-PRO-REC-001, PC-PRO-SEG-001.

PROJET

**Intérim** : le second dirigeant effectif.

**Carte professionnelle** : non requise ; la nomination est soumise à l'autorisation préalable de la COSUMAF en qualité de dirigeant.

### Article 16 — Directeur des Marchés de Capitaux

**Mission** : développer et conduire les opérations de marché primaire (arrangement, placement, prise ferme) et le conseil aux émetteurs.

**Responsabilités principales** :

- rechercher les mandats, préparer les propositions et les lettres de mandat ;
- conduire les dossiers d'opération jusqu'au visa de la COSUMAF et au règlement des titres ;
- organiser les syndicats de placement et proposer les allocations ;
- faire inscrire les personnes informées sur la liste d'initiés avant de leur transmettre une information sensible (PC-POL-CI-001) ;
- produire, le cas échéant, l'analyse et la recherche, sous les restrictions des listes de surveillance et d'interdiction.

**Documents dont il est propriétaire** : PC-CTR-001, PC-CTR-002, PC-CTR-003.

**Intérim** : le Directeur Général pour les décisions ; le Directeur Commercial pour le suivi courant d'un placement, hors informations privilégiées.

**Carte professionnelle** : requise pour les activités de marché selon le Règlement général (liste à confirmer).

### Article 17 — Directeur Commercial

**Mission** : développer la clientèle des investisseurs et la distribution des produits, dans le respect de l'intérêt et du profil de chaque client.

**Responsabilités principales** :

- organiser la prospection et l'entrée en relation, vérifier la complétude des dossiers avant transmission au RCCI pour les clients à risque élevé ;
- encadrer le chargé de clientèle et valider ses propositions ;
- préparer les communications commerciales et les soumettre au RCCI avant diffusion ;
- suivre la satisfaction des clients et transmettre toute réclamation au RCCI le jour même.

**Documents dont il est propriétaire** : PC-PRO-COM-001, PC-PRO-KYC-001.

**Intérim** : le chargé de clientèle pour le suivi courant ; le Directeur Général pour les décisions.

**Carte professionnelle** : requise pour le démarchage et le conseil aux clients (à confirmer).

### Article 18 — Responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI)

**Mission** : s'assurer que la Société respecte la réglementation et ses propres règles, et que ses risques sont identifiés et maîtrisés (PC-COD-003, article 8).

**Responsabilités principales** :

- conseil, veille réglementaire, avis préalables ;
- plan de contrôle annuel, contrôle permanent, suivi des recommandations ;

PROJET

- gestion des risques et cartographie ;
- fonction de **responsable LBC/FT**, sauf désignation distincte par le Directeur Général : examen des alertes et déclarations de soupçon à l'ANIF, qu'il signe seul et sans en référer ;
- tenue des registres de conformité, du référentiel documentaire et du registre des délégations pour contrôle ;
- secrétariat de la réunion mensuelle de direction lorsqu'elle siège en comité des risques et de la conformité.

**Documents dont il est propriétaire** : PC-COD-001, PC-COD-003, PC-POL-CI-001, PC-POL-LBC-001, PC-POL-RIS-001, PC-PRO-GOV-001, PC-PRO-OPP-001, PC-PRO-REP-001.

**Intérim** : un suppléant qualifié désigné par le Directeur Général après information du Président du Conseil, à défaut un prestataire (PC-COD-003, article 9) ; le suppléant LBC/FT est désigné à l'avance et connu de l'ANIF.

**Carte professionnelle** : requise.

### Article 19 — Chargé des opérations (back-office)

**Mission** : assurer le traitement sûr et dans les délais des ordres, des règlements-livraisons, des espèces et des titres des clients.

**Responsabilités principales** :

- saisir et transmettre les ordres, émettre les avis d'opéré selon le PC-PRO-ORD-001 ;
- suivre le règlement-livraison avec la BVMAC, le Dépositaire central et les banques, et traiter les suspens ;
- préparer les paiements, sans pouvoir les signer ;
- préparer les rapprochements quotidiens et mensuels des espèces et des titres (PC-PRO-SEG-001) ;
- tenir les dossiers d'opération et l'archivage (PC-PRO-ARC-001) ;
- déclarer tout incident au RCCI.

**Documents dont il est propriétaire** : aucun ; il tient les registres et journaux prévus par les procédures d'opérations.

**Intérim** : le Directeur Général, avec contrôle a posteriori renforcé du RCCI (article 22).

**Carte professionnelle** : à confirmer selon les fonctions exercées (tenue de compte, négociation).

### Article 20 — Comptable

**Mission** : tenir la comptabilité de la Société selon le SYSCOHADA révisé, distinguer strictement les comptes propres et les comptes des clients, et produire l'information financière.

**Responsabilités principales** :

- enregistrer les opérations et les pièces justificatives ;
- rapprocher chaque mois les comptes bancaires propres ;
- établir la situation mensuelle, le calcul des fonds propres et le plan de trésorerie (PC-POL-RIS-001) ;
- préparer les états financiers annuels et les déclarations fiscales et sociales ;
- répondre aux commissaires aux comptes.

PROJET

**Documents dont il est propriétaire** : aucun.

**Intérim** : le cabinet externe lorsque la fonction est interne ; un autre collaborateur du cabinet lorsqu'elle est externalisée. Le **responsable interne** de la prestation est le Directeur Général.

**Carte professionnelle** : non requise.

### Article 21 — Chargé de clientèle

**Mission** : accueillir, conseiller et servir les clients dans le respect de leur profil et des règles de la Société.

**Responsabilités principales** :

- constituer les dossiers d'entrée en relation et mettre à jour la connaissance du client ;
- recevoir les ordres des clients selon les canaux autorisés et les transmettre sans délai aux opérations ;
- présenter des produits adaptés au profil du client, après test d'adéquation ;
- signaler au RCCI toute opération inhabituelle, sans en informer le client ;
- transmettre toute réclamation au RCCI le jour même.

**Documents dont il est propriétaire** : aucun.

**Intérim** : le Directeur Commercial.

**Carte professionnelle** : requise pour le démarchage et le conseil aux clients (à confirmer).

PROJET

# Titre V — Cumuls, incompatibilités et intérim

### Article 22 — Cumuls admis

La taille de la Société justifie les cumuls suivants, dans la limite admise par la réglementation, chacun avec sa mesure compensatoire :

| Cumul | Mesure compensatoire |
|---|---|
| RCCI : conformité, contrôle interne, gestion des risques, LBC/FT et référentiel documentaire | Revue indépendante annuelle par un prestataire ; accès direct au Président du Conseil (PC-COD-003) |
| Directeur Général : opérations, jusqu'au recrutement d'un chargé des opérations | Deuxième signature d'un autre signataire sur tout paiement ; rapprochements contrôlés chaque mois par le RCCI ; contrôle surprise trimestriel ; constats présentés au Président du Conseil |
| Directeur Commercial : chargé de clientèle, en l'absence d'un titulaire distinct | Validation par le RCCI des entrées en relation à risque élevé ; revue trimestrielle d'un échantillon de dossiers |
| Directeur des Marchés de Capitaux : recherche et analyse | Listes de surveillance et d'interdiction ; mention des liens d'affaires (PC-POL-CI-001) |
| Second dirigeant effectif choisi parmi les directeurs | Le second dirigeant ne cosigne pas un engagement qu'il a lui-même préparé : la seconde signature est alors donnée par un autre signataire de catégorie A, ou le Président du Conseil est informé avant exécution |

Tout nouveau cumul est décidé par le Directeur Général après avis écrit du RCCI, inscrit à l'Annexe 1 et présenté au Conseil à sa séance suivante.

### Article 23 — Incompatibilités

Une même personne ne peut jamais :

1. être à la fois Président du Conseil et Directeur Général ;
2. exercer la fonction de RCCI et une fonction commerciale, de marché, d'opérations ou de signature bancaire ;
3. préparer un paiement et le signer seule, ou signer seule un paiement à son profit ;
4. passer des mouvements et rapprocher seule les mêmes comptes ;
5. modifier seule les coordonnées bancaires d'un client ou d'un fournisseur et ordonner un paiement vers ces coordonnées ;
6. approuver sa propre note de frais, sa propre rémunération, sa propre opération personnelle ou sa propre délégation ;
7. conseiller un émetteur et, sur ses titres, recommander ou exécuter des opérations pour des clients en détenant une information privilégiée ;
8. détenir des droits d'administrateur informatique et valider des opérations dans les applications métier.

Le prestataire informatique et le cabinet comptable n'ont aucun accès en validation aux applications bancaires ou de tenue de comptes.

PROJET

### Article 24 — Quatre yeux avec peu de personnes

Lorsque la deuxième personne n'existe pas au sein de l'équipe, la règle des quatre yeux est assurée, dans cet ordre de préférence :

1. par un autre collaborateur habilité, même d'une autre direction, qui vérifie avant exécution ;
2. par un contrôle a posteriori du RCCI, documenté dans son plan de contrôle ;
3. pour les actes du Directeur Général, par le second dirigeant effectif ou, à défaut, par le Président du Conseil.

Chaque contrôle est daté et signé, sur la pièce ou dans l'outil, de façon à pouvoir être vérifié lors de la revue indépendante.

### Article 25 — Intérim et absences

Le tableau de l'Annexe 4 désigne, pour chaque fonction, un suppléant et un second suppléant. Le suppléant agit avec les pouvoirs du titulaire, dans les mêmes limites et sous les mêmes incompatibilités.

| Durée de l'absence | Règle |
|---|---|
| Jusqu'à 5 jours ouvrés | Intérim automatique selon l'Annexe 4 ; le titulaire informe son suppléant et son supérieur avant de partir |
| Plus de 5 jours ouvrés | Note du Directeur Général précisant la durée et les pouvoirs ; information de l'équipe et des interlocuteurs extérieurs utiles |
| Plus de 30 jours | Inscription au registre des délégations ; information du Président du Conseil ; vérification qu'aucune fonction de contrôle n'est exercée par la personne contrôlée |
| Absence d'un dirigeant effectif de plus de 3 mois, ou départ | Information de la COSUMAF et désignation d'un remplaçant selon l'article 34 |

Un intérim n'autorise jamais à cumuler une fonction de contrôle et la fonction contrôlée. Si aucun suppléant ne remplit cette condition, la tâche de contrôle est reportée au retour du titulaire ou confiée au RCCI, et la décision est consignée.

PROJET

# Titre VI — Délégations de pouvoirs et de signature

### Article 26 — Principes

Une délégation est valable si elle est :

1. **écrite** et signée par le délégant et le délégataire, selon le modèle de l'Annexe 3 ;
2. **précise** : objet, montant maximal, durée, éventuelle seconde signature ;
3. **donnée à une personne compétente**, qui dispose des moyens et de l'information nécessaires ;
4. **acceptée** par le délégataire, qui en connaît les limites ;
5. **inscrite au registre** de l'Annexe 3 avant son premier usage.

Le délégataire ne subdélègue pas, sauf si la délégation le permet expressément. Le délégant reste responsable de la surveillance de l'usage de la délégation. Une délégation prend fin à son terme, à sa révocation écrite ou au changement de fonction du délégant ou du délégataire.

Le Conseil délègue au Directeur Général dans les limites de l'Annexe 2. Le Directeur Général délègue à son tour, dans ses propres limites, aux directeurs et au second dirigeant effectif.

### Article 27 — Comptes bancaires et paiements

1. Le Conseil approuve la liste des **signataires bancaires** : **catégorie A** (Directeur Général, second dirigeant effectif) et **catégorie B** (un directeur désigné). Le RCCI, le comptable et le chargé des opérations ne sont pas signataires.
2. **Comptes propres de la Société** : un paiement jusqu'à 2 000 000 FCFA est signé par un signataire de catégorie A ; au-delà, il requiert **deux signatures**, dont au moins une de catégorie A. Un paiement de plus de 25 000 000 FCFA non prévu au budget requiert en outre l'accord préalable écrit du Président du Conseil.
3. **Comptes des clients** (comptes ségrégués) : tout virement sortant requiert **deux signatures**, quel que soit le montant (PC-PRO-SEG-001), et ne peut bénéficier qu'au client titulaire ou à une contrepartie de marché pour son compte.
4. Chaque paiement est préparé par une autre personne que les signataires, avec sa pièce justificative. Les accès en ligne de la banque reproduisent ces règles (saisie, puis validation par deux personnes).
5. La liste des signataires est communiquée aux banques et mise à jour le jour même de tout changement de fonction. Le comptable rapproche chaque mois les paiements avec la liste des signataires.

### Article 28 — Engagements contractuels

- Les contrats avec les clients suivent les modèles du référentiel (PC-CTR-001 à PC-CTR-004) ; toute dérogation à un modèle requiert l'avis du RCCI et, si elle est significative, du conseil juridique.
- Les mandats d'arrangement et de placement sont signés par le Directeur Général sur proposition du Directeur des Marchés de Capitaux, après vérification par le RCCI des conflits d'intérêts.
- Les engagements de prise ferme et de garantie de bonne fin sont pris dans la limite fixée par la Politique de gestion des risques (PC-POL-RIS-001) ; au-delà, le Conseil statue.
- Les autres contrats (fournisseurs, prestataires, baux) sont signés selon les seuils de l'Annexe 2. Les externalisations importantes suivent en outre le PC-POL-EXT-001.
- Les cautions, avals et garanties, ainsi que les conventions réglementées, relèvent toujours du Conseil, selon l'Acte uniforme OHADA.

PROJET

### Article 29 — Déclarations réglementaires et relations avec les autorités

- Les déclarations et demandes à la COSUMAF, à la BVMAC, au Dépositaire central et à la BEAC sont préparées par le RCCI ou la direction concernée selon le PC-PRO-REP-001, et **signées par le Directeur Général** ou, en son absence, par le second dirigeant effectif.
- Le rapport annuel de contrôle interne est présenté au Conseil avant transmission (PC-COD-003, article 24).
- Les déclarations de soupçon à l'ANIF sont faites par le responsable LBC/FT seul ; personne ne peut s'y opposer ni en demander le contenu sans nécessité.
- Toute demande d'autorisation préalable (dirigeants, actionnariat, capital, programme d'activités) est approuvée par le Conseil avant dépôt.

### Article 30 — Décisions relatives au personnel

| Décision | Décide | Condition |
|---|---|---|
| Recrutement dans l'effectif et le budget approuvés | Directeur Général | Fiche de fonction signée ; carte professionnelle obtenue avant l'exercice de la fonction qui l'exige |
| Recrutement hors budget ou création de poste | Directeur Général | Accord préalable du Conseil |
| Nomination ou départ du RCCI | Directeur Général | Information préalable du Conseil (PC-COD-003, article 9) |
| Nomination ou révocation du Directeur Général, du Directeur Général Adjoint, du second dirigeant effectif | Conseil d'Administration | Autorisation préalable de la COSUMAF |
| Sanction disciplinaire, licenciement | Directeur Général | Procédure du Code du travail ; avis du RCCI si le manquement touche la conformité |
| Rémunérations et primes | Selon le PC-POL-REM-001 | — |
| Congés et absences | Supérieur hiérarchique | Suppléant confirmé (Annexe 4) |

### Article 31 — Matrice des délégations

La matrice de l'Annexe 2 récapitule, pour chaque type de décision, qui prépare, qui décide, qui cosigne et qui est informé, avec les seuils applicables. En cas de doute, la décision remonte au niveau supérieur.

Tout acte pris hors délégation est signalé au RCCI, qui l'inscrit au registre des délégations avec sa régularisation.

PROJET

# Titre VII — Réunions de direction et compte rendu

### Article 32 — Réunion mensuelle de direction

Une réunion de direction se tient **chaque mois**. Elle réunit le Directeur Général, qui la préside, le second dirigeant effectif, les directeurs et le RCCI ; le chargé des opérations et le comptable y sont invités pour les points qui les concernent. Elle peut se tenir à distance.

Elle siège aussi en **comité des risques et de la conformité** prévu par la Politique de gestion des risques et par le PC-COD-003. Son ordre du jour comprend au moins :

1. activité, budget et trésorerie ;
2. tableau de bord des risques, incidents et dépassements ;
3. contrôles du RCCI, recommandations en retard, réclamations ;
4. usage des délégations : paiements à deux signatures, actes hors délégation, intérims ;
5. évolutions de l'organisation et de la réglementation.

Le RCCI rédige le procès-verbal dans les cinq jours ouvrés ; le Directeur Général le signe. Les décisions et actions y sont inscrites avec un responsable et une échéance. Les procès-verbaux sont conservés dix ans et tenus à la disposition du Conseil et de la COSUMAF. Si la réunion ne peut avoir lieu, le RCCI en informe le Président du Conseil.

### Article 33 — Compte rendu au Conseil

Chaque trimestre, le Directeur Général présente au Conseil, avec le tableau de bord prévu par le PC-COD-003 :

- les changements d'organisation et d'effectif ;
- les délégations données, modifiées ou révoquées ;
- les engagements et paiements soumis à l'accord du Président ou proches des seuils ;
- les actes pris hors délégation et leur régularisation ;
- les intérims de plus de 30 jours.

Le Conseil revoit chaque année l'ensemble de la charte, de l'organigramme et de la matrice des délégations.

PROJET

# Titre VIII — Mise à jour et entrée en vigueur

### Article 34 — Changement de fonction et information de la COSUMAF

Tout changement de fonction (nomination, départ, cumul, intérim de longue durée) est documenté au moyen du formulaire de l'Annexe 5, ouvert par le Directeur Général dès que le changement est décidé.

- La nomination ou le départ d'un **dirigeant effectif** n'est mis en œuvre qu'après l'autorisation de la COSUMAF ; le dossier est déposé par le Directeur Général, ou par le Président du Conseil lorsque le changement concerne le Directeur Général.
- L'arrivée d'une personne qui exerce une **fonction soumise à carte professionnelle** est précédée de la demande d'habilitation ; son départ est notifié à la COSUMAF.
- Tout changement de RCCI ou de responsable LBC/FT est notifié à la COSUMAF et à l'ANIF.
- Le RCCI met à jour le calendrier des transmissions du PC-PRO-REP-001, les droits d'accès, les signataires bancaires, les habilitations auprès de la BVMAC et du Dépositaire central, l'inscription au registre du commerce lorsqu'elle est requise, et l'attribution des fonctions dans le référentiel en ligne.

### Article 35 — Mise à jour de la charte

La charte est mise à jour à chaque changement d'organisation, et revue au moins une fois par an, selon le PC-PRO-GOV-001. Une modification limitée aux Annexes 1, 3 et 4 (titulaires, suppléants, registre) est faite par le Directeur Général et présentée au Conseil à sa séance suivante ; toute autre modification est approuvée par le Conseil.

Le RCCI contrôle chaque semestre la concordance entre l'organigramme, le registre des délégations, la liste des signataires bancaires et les cartes professionnelles.

### Article 36 — Entrée en vigueur

La présente charte entre en vigueur à la date de son adoption par le Conseil d'Administration, indiquée dans la fiche de maîtrise documentaire. Chaque collaborateur et chaque administrateur atteste en avoir pris connaissance.

PROJET